P U T U S A N

Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tusiman
2. Tempat lahir : Bangun Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/7 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun X Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh : 1. Halman Simanullang, S.H., 2. Andreas B Sinambela, S.H., M.H., 3. M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., 4. Rointan Manullang, S.H., M.H., 5. Armini Nainggolan, S.H., dan 6. Juita Melati Batubara, S.H., Advokat-Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di jalan Mesjid Komplek Taman Kyoto Kelurahan Tanjung Rejo Kec. Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara HP. 085270378138, berdasarkan Penetapan Nomor : 816/Pid.Sus/2024/PN Mdn tertanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tusiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa Tusiman dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto
   - 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913
   - 1 (satu) unit Handphone REALME C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816
   - 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum.
   - 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong.

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah)

   Dirampas untuk Negara
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Tusiman bersama-sama dengan Juliansyah Als Gembos (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 202 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat dipinggir Jalan di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus Plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Marungkil Siregar, saksi Heri K. Sitompul dan saksi Rikardo Sinaga yang merupakan Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasannya di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan kemudian berdasarkan informasi yang didapati bahwasannya penjual di lokasi tersebut bernama Tusiman dan Gembos. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan, dan sekira pukul 15.30 wib, saksi-saksi tiba di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan. Kemudian saksi-saksi mengamati lokasi dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di tepi jalan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Melihat hal tersebut, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, saksi-saksi menjumpai terdakwa Tusiman dan Juliansyah als Gembos dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tusiman dan Juliansyah als Gembos (dilakukan penuntutan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terpisah) sambil mengatakan “kami petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut, jangan bergerak”.

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Tusiman serta Juliansyah als Gembos, sehingga dari tangan terdakwa Tusiman ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yang setelah dibuka isinya Narkotika Jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening, setelah ditimbang seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram Netto, 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong, dan dari saku terdakwa Tusiman di temukan serta disita 1 (satu) unit Handphone Realme C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816., Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), sedangkan dari Juliansyah als Gembos ditemukan 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913.
- Bahwa shabu-shabu tersebut di beli oleh Juliansyah als Gembos kepada Ngawek (dalam lidik) dengan menggunakan uang terdakwa Tusiman, dan bersama dengan Juliansyah als Gembos kemudian dijual kembali kepada yang membutuhkan. Dan setiap terdakwa menyuruh Juliansyah als Gembos untuk membeli shabu, terdakwa akan memberikan upah kepada Juliansyah als Gembos sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pergramnya, selain itu terdakwa juga akan memberikan upah kepada Juliansyah als Gembos sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sebagai gaji dalam menjualkan shabu tersebut kepada orang yang membutuhkan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Juliansyah als Gembos (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Tusiman dan Juliansyah Alias Gembos berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu berat brutto 16,57 (enam belas koma lima puluh tujuh) gram dan berat netto 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 11 (sebelas) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 273 /NNF/2023, tanggal 24 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Tusiman dan Juliansyah Alias Gembos adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Tusiman bersama-sama dengan Juliansyah Als Gembos (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 202 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat dipinggir Jalan di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus Plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Marungkil Siregar, saksi Heri K. Sitompul dan saksi Rikardo Sinaga yang merupakan Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasannya di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan tempat untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan kemudian berdasarkan informasi yang didapati bahwasannya penjual di lokasi tersebut bernama Tusiman dan Gembos. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan, dan sekira pukul 15.30 wib, saksi-saksi tiba di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan. Kemudian saksi-saksi mengamati lokasi dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di tepi jalan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Melihat hal tersebut, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, saksi-saksi menjumpai terdakwa Tusiman dan Juliansyah als Gembos dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tusiman dan Juliansyah als Gembos (dilakukan penuntutan terpisah) sambil mengatakan “kami petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut, jangan bergerak”.
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Tusiman serta Juliansyah als Gembos, sehingga dari tangan terdakwa Tusiman ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yang setelah dibuka isinya Narkotika Jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening, setelah ditimbang seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram Netto, 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong, dan dari saku terdakwa Tusiman di temukan serta disita 1 (satu) unit Handphone Realme C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816., Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), sedangkan dari Juliansyah als Gembos ditemukan 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Juliansyah als Gembos (dilakukan penuntutan terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti yang disita dari terdakwa Tusiman dan Juliansyah Alias Gembos berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 16,57 (enam belas koma lima puluh tujuh) gram dan berat netto 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 11 (sebelas) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 273 /NNF/2023, tanggal 24 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Tusiman dan Juliansyah Alias Gembos adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Heri K Sitompul.

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepanya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Realme c51 warna hijau dengan no handphone 083844920589 dan imei 864394060601913 (Juliansyah alias Gembos), 1 (satu) unit Handphone Realme c33 warna hijau no Kartu telkomsel 082183793907 no imei 864184067500816, uang tunai senilai Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong.;

- Bahwa berat keseluruhan dar 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu adalah berat brutto 16,7 (enam belas koma lima puluh tujuh) gram, dengan berat netto 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram, berat tersebut diketahui dan diperoleh setelah ditimbang di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 16,57 (enam belas koma lima tujuh) gram, dengan berat netto 12,67 (dua belas koma enam tujuh) gram tersebut di temukan dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh dengan cara di beli Juliansyah Alias Gembos (Dalam berkas terpisah) kepada Ngawek (DPO).
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Bangun sari baru Gg Jaya tepatnya di seputaran Lapangan bola kaki.
- Bahwa uang pembelian senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan uang terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram, namun demikian yang melakukan pembelian kepada Ngawek (DPO) merupakan Juliansyah Alias Gembos (dalam berkas terpisah), 2.67 (dua koma enam puluh tujuh) gram diluar dari 10 (sepuluh) gram yang di beli dari Ngawek (DPO) merupakan narkotika jenis sabu sisa di hari sebelumnya yang belum laku terjual.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rikardo Sinaga.

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepanya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Realme c51 warna hijau dengan no handphone 083844920589 dan imei 864394060601913 (Juliansyah alias Gembos), 1 (satu) unit Handphone Realme c33 warna hijau no Kartu telkomsel 082183793907 no imei 864184067500816, uang tunai senilai Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong.;

- Bahwa berat keseluruhan dar 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu adalah berat brutto 16,7 (enam belas koma lima puluh tujuh) gram, dengan berat netto 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram, berat tersebut diketahui dan diperoleh setelah ditimbang di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 16,57 (enam belas koma lima tujuh) gram, dengan berat netto 12,67 (dua belas koma enam tujuh) gram tersebut di temukan dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh dengan cara di beli Juliansyah Alias Gembos (Dalam berkas terpisah) kepada Ngawek (DPO).
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Bangun sari baru Gg Jaya tepatnya di seputaran Lapangan bola kaki.
- Bahwa uang pembelian senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan uang terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram, namun demikian yang melakukan pembelian kepada Ngawek (DPO) merupakan Juliansyah Alias Gembos (dalam berkas terpisah), 2.67 (dua koma enam puluh tujuh) gram diluar dari 10 (sepuluh) gram yang di beli dari Ngawek (DPO) merupakan narkotika jenis sabu sisa di hari sebelumnya yang belum laku terjual.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Juliansyah Als Gembos.

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepanya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita adalah 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913, (JULIANSYAH alias GEMBOS), 1 (satu) unit Handphone REALME C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816, Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum dan 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki shabu tersebut untuk Saksi perjual belikan;
- Bahwa Peran Saksi sebagai perantara dalam jual beli shabu atau turut menjualnya;
- Bahwa Saksi mau menjual shabu karena agar mendapatkan keuntungan dengan cara mudah;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjual shabu sekitar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi menjual shabu sudah beberapa berapa minggu yang lalu belum ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepanya di pinggir jalan;
- Bahwa Barang bukti yang disita adalah 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913, (Juliansyah Alias Gembos), 1 (satu) unit Handphone REALME C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816, Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum dan 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu itu;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli shabu atau turut menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mau menjual shabu karena agar mendapatkan keuntungan dengan cara mudah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual shabu sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto
2. 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913
3. 1 (satu) unit Handphone REALME C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum.
5. 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong.
6. Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Tusiman dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 202 sekira pukul 12.00 Wib bertempat dipinggir Jalan di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara Juliansyah Alias Gembos datang menemui Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis shabu yang Terdakwa miiki sudah mulai habis terjual kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa menjumpai Juliansyah Alias Gembos kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki sudah habis kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Juliansyah Alias Gembos sebanyak 10 (sepuluh) gram dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Juliansyah Alias Gembos untuk membelli shabu lalu Terdakwa kembali memberikan uang senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang upah kepada Juliansyah Alias Gembos selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib Juliansyah Alias Gembos kembali ketempat Terdakwa dengan membawa sabu yang Terdakwa beli dalam bentuk 2 (dua) bungkus plastik klip bening, kemudian Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok magnum bersamaan dengan sabu sebelumnya yang belum laku terjual;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 wib datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal menjumpai Terdakwa dan Juliansyah Alias Gembos yang mana pada saat itu berada ditepi jalan untuk menunggu pembeli, lalu orang tersebut memanggil Terdakwa dan Juliansyah Alias Gembos dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Juliansyah Alias Gembos (dilakukan penuntutan terpisah) sambil mengatakan “kami petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut, jangan bergerak” selanjutnya Terdakwa dan Juliansyah Alias Gembos dilakukan pemeriksaan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan terhadap badan dan pakaian, sehingga dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yang setelah dibuka isinya Narkotika Jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening, setelah ditimbang seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram Netto, 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong, dan dari saku terdakwa di temukan serta disita 1 (satu) unit Handphone Realme C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816., Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), sedangkan dari terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit Handphone Realme C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dan Juliansyah Alias Gembos berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 16,57 (enam belas koma lima puluh tujuh) gram dan berat netto 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 11 (sebelas) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 273 /NNF/2023, tanggal 24 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa dan Juliansyah Alias Gembos adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto adalah barang terlarang untuk diperjual belikan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Juliansyah Alias Gembos (dilakukan penuntutan terpisah) turut serta membawa 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tusiman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara bersama sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto
   - 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913
   - 1 (satu) unit Handphone REALME C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816
   - 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum.
   - 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nani Sukmawati, S.H., M.H. , dan Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nani Sukmawati., S.H., M.H.	M. Nazir, S.H., M.H.
Khairulludin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)